

# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 dhoulhijja 1437 – 27 septembre 2016

159<sup>ème</sup> année

N° 79

## Sommaire

### Lois

**Loi n° 2016-69 du 10 août 2016**, modifiant et complétant la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives ..... 3027

### Décrets et Arrêtés

**Présidence de la République**  
Nomination d'un sous-directeur ..... 3031

**Ministère de la Justice**  
Démission d'un notaire ..... 3031

**Ministère de l'Intérieur**  
Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2016, portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux agents du corps de la garde nationale .... 3031  
Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2016, portant délégation de signature en matière disciplinaire ..... 3032

**Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement**  
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 27 septembre 2016, portant délégation de signature ..... 3033

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche</b> |      |
| Nomination d'un ingénieur général .....                                       | 3033 |
| Nomination d'ingénieurs en chef .....                                         | 3033 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ministère de la Fonction Publique et de la Gouvernance</b>    |      |
| Nomination de contrôleurs des dépenses publiques .....           | 3034 |
| Nomination de contrôleurs adjoints des services publics .....    | 3034 |
| Nomination d'un contrôleur adjoint de la commande publique ..... | 3034 |

|                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles et la Société Civile et des Droits de l'Homme</b>                                                                                      |      |
| Arrêté du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme du 9 septembre 2016, portant délégation de signature en matière disciplinaire..... | 3034 |
| Arrêtés du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme du 9 septembre 2016, portant délégation de signature.....                         | 3035 |

## **Avis et Communications**

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Banque Centrale de Tunisie</b>                                  |      |
| Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... | 3036 |

## **Loi n° 2016-69 du 10 août 2016, modifiant et complétant la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives <sup>(1)</sup>.**

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 et 16 et le premier paragraphe de l'article 17 de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) - Sont fixées par décret gouvernemental, les terres qui ont été classées comme terres collectives sur le fondement des dispositions en vigueur avant la promulgation de la présente loi et sans que cela entraîne la soumission de nouvelles terres au régime des terres collectives.

Article 5 (nouveau) – Les opérations relatives aux terres collectives, y compris leur aliénation, leur cession en mogharsa, leur utilisation pour la participation au capital d'une société ou leur location, sont soumises à l'accord préalable du conseil de gestion et à l'approbation du conseil de tutelle régional selon les conditions fixées par la présente loi.

Les terres collectives peuvent être hypothéquées au profit des banques et des établissements financiers en vue d'investissement, de mise en valeur ou d'équipement et ce selon les conditions fixées au paragraphe précédent.

Elles ne peuvent être saisies qu'en cas de crédits approuvés conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.

Est nul et de nul effet tout acte établi contrairement aux dispositions de la présente loi.

Article 6 (nouveau) : Les terres collectives sont gérées par des conseils de gestion élus par les individus de la collectivité exploitant la terre.

<sup>(1)</sup> Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 26 juillet 2016.

Les conseils de gestion procèdent directement à l'attribution à titre privé des terres collectives au profit des individus parmi les hommes et femmes membres de la collectivité, et ce, conformément aux conditions mentionnées dans la présente loi.

Les conseils de gestion sont chargés notamment des travaux suivants :

- coopérer et coordonner avec les services administratifs concernés pour faciliter les opérations d'attribution, d'aménagement et de réaménagement foncier,

- diriger la terre collective appartenant à la collectivité et la gérer en son nom et pour son compte et ce selon les conditions mentionnées dans la présente loi,

- représenter la collectivité dans toutes ses affaires relatives à la terre collective et ester en son nom devant les tribunaux compétents et les différentes autorités administratives,

- aider à la mise en valeur de la terre collective et à son développement,

- approuver ou refuser les opérations citées à l'article 5 de la présente loi,

- réaménager le pâturage et entretenir les zones qui lui sont réservées,

- tenir une comptabilité sommaire des opérations financières de la collectivité conformément à la législation en vigueur,

- tenir un sommier des litiges fonciers dans lequel seront dressées toutes les demandes déposées relatives à ces litiges,

- arbitrer les litiges fonciers relatifs à la terre collective, dans les limites de ses compétences.

Le conseil de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plus de ses membres, pour accomplir certaines missions pour une durée limitée.

La composition des conseils de gestion et les conditions de candidature pour en être membre et les procédures relatives à l'organisation et au déroulement des opérations de vote sont fixées par décret gouvernemental.

Article 7 (nouveau) – Il est institué un conseil de tutelle régional dans chaque gouvernorat, abritant dans son territoire des terres collectives, qui se charge d’accomplir les travaux suivants :

- approuver les décisions des conseils de gestion relatives à la gestion de la terre collective notamment l’attribution à titre privé,

- se prononcer et arbitrer les litiges fonciers relatifs aux terres collectives et statuer sur les oppositions contre les décisions arbitrales rendues par les conseils de gestion conformément à la présente loi,

- délimiter et déterminer la consistance des terres collectives situées dans sa circonscription territoriale,

- coordonner et orienter l’activité des conseils de gestion appartenant à sa circonscription territoriale,

- contrôler la gestion administrative et financière des conseils de gestion,

- délimiter les terrains de parcours collectifs, qui doivent être exploités en commun et notamment ceux dont la mise en culture présente des risques de désertification, de dégradation des sols ou tout autre danger nuisible à la conservation du sol. La délimitation se fait dans un délai maximum de deux ans, à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

- aider à définir les programmes culturels et les programmes de mise en valeur des terres collectives en coordination avec les services techniques relevant du ministère chargé de l’agriculture,

- entreprendre toute action qui est en mesure de faciliter l’application de la présente loi.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de tutelle régional sont fixées par décret gouvernemental.

Article 8 (nouveau) - La tutelle de l’Etat sur les terres collectives est exercée par le gouverneur et le conseil de tutelle régional. Le gouverneur transmet un relevé des opérations approuvées conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi et des copies des décisions définitives s’y rapportant, au ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières pour information.

Article 10 (nouveau) - Les litiges fonciers relatifs aux terres collectives survenant à l’intérieur d’une ou de plusieurs délégations, entre individus appartenant à la même collectivité, sont obligatoirement soumis à l’arbitrage du conseil de gestion.

Le conseil de gestion se charge de l’arbitrage, suite à une demande écrite qui lui est directement adressée par un ou plusieurs individus de la collectivité ou autres ayant la qualité, l’intérêt et la capacité pour le faire, contre un récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil de gestion statue sur la demande dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa saisine. A l’expiration du délai cité, chacune des parties en cause peut porter l’affaire devant le conseil de tutelle régional territorialement compétent.

En cas de litige entre une collectivité et un individu n’appartenant pas à ladite collectivité, les parties peuvent porter l’affaire directement devant le conseil de tutelle régional ou au conseil de tutelle interrégional si le litige est survenu dans plus d’un gouvernorat, pour statuer dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa saisine.

Au cas la résolution des litiges susvisés aux paragraphes précédents du présent article s’avère difficile, le président du conseil de tutelle régional ou le président de tutelle interrégional, selon le cas, doivent en informer le gouverneur territorialement compétent, lequel demande l’immatriculation des terres objets de litiges dans le cadre du cadastre.

Article 15 (nouveau) - Sont considérées exclues des terres collectives :

- les terres domaniales,

- les terres dont leurs titres de propriété sont régulièrement établis, susceptibles de reconnaître à leurs détenteurs, des droits réels privatifs,

- Les terres mises en valeur par leurs occupants, à condition qu’une possession de dix ans au moins, avant la promulgation de la présente loi est prouvée, à l’exception des terres de parcours collectifs qui ont été nivelées et plantées contrairement à la législation en vigueur,

- les terres incluses dans les zones du cadastre,

- les terres relevant des périmètres publics irrigués.

Les documents et les titres présentés aux conseils de tutelle régionaux, statuant en tant que commissions de délimitation des terres collectives, sont consignés dans un registre côté et seront revêtus d’estampillé et restitués ensuite à leurs propriétaires.

Article 16 (nouveau) - Les terres collectives sont attribuées, à titre privé, au profit des membres de la collectivité, à titre individuel, ou dans le cadre de coopératives ou sociétés agricoles, par arrêté du gouverneur qui sera affiché aux sièges du gouvernorat, de la délégation, du tribunal cantonal territorialement compétent et ce selon les conditions suivantes :

a - dans le cas où un membre ou un groupe de la collectivité, met en valeur par plantation une ou plusieurs parcelles de la terre collective en dehors des terrains de parcours et de « halfa » ou par toute autre activité agricole.

b - dans le cas où les terres sont nues et ne sont pas réservés au parcours, le conseil des gestion peut convertir le droit de jouissance individuel ou familial de certains membres de la collectivité en un droit de pleine propriété au profit des membres de la collectivité résidant dans la région où se situe la terre collective et l'occupant depuis au moins dix ans avant la date d'attribution.

Toutefois, les membres de la collectivité, qui ne résident pas dans la région où se situe la terre collective, peuvent obtenir l'attribution d'une parcelle de terre nue à condition qu'ils s'engagent sous peine de déchéance par arrêté du gouverneur sur proposition du conseil de gestion et après avis du conseil de tutelle régional, à la mettre directement en valeur par plantation dans un délai de deux ans à compter de la date d'attribution.

c - dans le cas où il s'agit de terre réservée au parcours, la jouissance en commun sera exercée par les membres de la collectivité.

d- les terres collectives ayant perdu leur vocation agricole peuvent être attribuées selon les conditions suivantes :

1 - Les terres collectives exploitées en commun ne peuvent être attribuées à titre privé aux membres de la collectivité ou cédées par le conseil de gestion qu'après prélèvement d'une contribution immobilière en nature pour plus-value fixée à 20% de la superficie à attribuer. La superficie prélevée sera partagée à part égale entre l'Etat et la commune où se trouve la terre collective concernée ou la majorité de sa superficie.

Le montant du prix de la cession sert, le cas échéant, à réaliser des projets économiques et sociaux au profit de la collectivité concernée.

2 - Les terres collectives exploitées individuellement, ne peuvent être attribuées à titre privé aux membres de la collectivité qu'après prélèvement d'une contribution immobilière en nature pour plus-value fixée à 20% de la superficie à attribuer. La superficie prélevée sera partagée à part égale entre l'Etat et la commune où se trouve la terre collective concernée ou la majorité de sa superficie.

Toutefois, dans le cas où la superficie des parcelles exploitées individuellement par les membres de la collectivité est comprise entre un demi-hectare et un hectare, les membres concernés ont le choix de s'acquitter de leur contribution soit en espèces, soit en nature.

Le montant de la contribution en espèces est fixée par le conseil de tutelle régional dans la décision d'attribution.

Sont exonérées de la contribution prévue, les parcelles de terres collectives exploitées individuellement par les membres de la collectivité et dont la superficie est inférieure à un demi-hectare à condition de ne les pas céder pendant une durée de dix ans à compter de la date d'attribution.

L'attribution ou la cession doivent être effectuées selon les procédures s'appliquant aux terres collectives qui ont préservé leur vocation agricole conformément aux stipulations de la loi.

Article 17 (paragraphe premier nouveau) - Tout ayant droit, reçoit du gouverneur un extrait de la décision du conseil de gestion dûment approuvée et relative à l'attribution dans un délai de huit jours à partir de la date du dépôt de la demande. Le numéro et la date de l'arrêté du gouverneur sont mentionnés dans ledit extrait.

Art. 2 – Sont ajoutées aux dispositions de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives les articles 5 bis, 6 bis, 10 bis, 10 ter et 16 bis ainsi rédigés :

Article 5 bis - Les terres collectives peuvent être expropriées pour cause d'utilité publique conformément à la législation en vigueur.

Article 6 bis - A défaut d'élection d'un conseil de gestion ou dans le cas de sa dissolution pour un des motifs fixés par le décret gouvernemental portant application de la présente loi, le gouverneur prend un arrêté motivé qui sera affiché aux sièges du gouvernorat, de la commune, de la délégation et du secteur (Imadat) où se trouve la terre collective où il est mentionné que la régularisation de la situation de ces terres se fera dans le cadre du cadastre.

Le gouverneur est tenu de demander l'immatriculation de la terre collective dans le cadre du cadastre dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de l'arrêté cité au paragraphe premier du présent article.

Article 10 bis - Les décisions du conseil de gestion citées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 10 de la présente loi, tranchent les litiges à titre définitif tant qu'elles ne font pas l'objet d'opposition devant le conseil de tutelle compétent conformément à la présente loi.

L'opposition est soulevée par toute personne ayant intérêt dans un délai maximum de soixante jours à partir de la date de publication par affichage. Toute demande d'opposition déposée hors ce délai est rejetée.

La demande d'opposition comporte les indications suivantes :

- le nom et le prénom de l'opposant, sa profession, son statut, sa nationalité, sa résidence de fait et sa résidence choisie dans la République Tunisienne,
- l'emplacement de la terre objet de l'opposition, sa dénomination par laquelle est connue et sa superficie,
- les propriétés qui jouxtent la terre tout en indiquant les noms, les prénoms et les adresses de tout le voisinage à la date du dépôt de la demande,
- les bâtiments, les plantations, les puits et les bassins se trouvant sur la terre,
- les chemins de fer, les routes et les passages publics qui la traversent,
- les actes relatifs à la terre et les autorisations dûment valables,
- le titre de jouissance de la terre.

L'opposition contre la décision du conseil de gestion n'est pas suspensive d'exécution sauf dans la limite de l'objet d'objection.

Dans tous les cas, l'opposition n'est pas suspensive du reste des procédures d'attribution pour les autres membres de la collectivité.

Article 10 ter – A la prise d'une décision arbitrale par un conseil de tutelle régional ou interrégional dans les cas mentionnés dans la présente loi, le gouverneur ou les gouverneurs concernés procèdent à l'affichage d'une copie de la décision dans les huit jours de la date de sa prise aux sièges du governorat et de la délégation ou des délégations concernées.

Les décisions du conseil de tutelle régional ou interrégional tranchent le litige d'une façon définitive.

Article 16 bis - Les oppositions relatives aux opérations d'attribution achevées, sont présentées au tribunal immobilier, dans un délai d'un mois à partir de la date de l'affichage de l'avis relatif à la clôture des opérations d'attribution des terres collectives à titre privé en vue d'immatriculation conformément aux procédures du cadastre.

L'opposition est soulevée par le biais d'un avocat au secrétariat de la section du tribunal immobilier. La demande comprend les données citées à l'article 10 bis de la présente loi.

L'opposition aux décisions d'attribution n'est pas suspensive du reste des procédures et des étapes d'attribution pour les autres membres de la collectivité jouissant de l'attribution.

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 8 bis, 9, 11, 12 et 13 de la présente loi.

Art. 4 - Sont remplacés : le mot « retenue » par le mot « saisie » et le mot « groupement » par le mot « collectivité » prévus à l'article premier de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collective.

Art. 5 - Est remplacé le titre du chapitre III de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives par : « des litiges ».

Art. 6 - Les conseils de gestion doivent achever les opérations d'attribution dans un délai maximum de cinq ans de la date de la publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

A défaut de procéder aux opérations d'attribution ou de leur achèvement, le gouverneur transmet, dans un délai maximum de soixante jours à partir de l'expiration du délai de cinq ans cité au premier paragraphe du présent article, les dossiers relatifs aux terres non attribuées à la section du tribunal immobilier territorialement compétente en vue d'immatriculation conformément à la législation en vigueur.

Art. 7 - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les dossiers relatifs aux litiges fonciers courants concernant les terres collectives.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 août 2016.

*Le Président de la République*  
**Mohamed Béji Caïd Essebsi**

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### Par arrêté du ministre directeur du cabinet Présidentiel du 16 septembre 2016.

Monsieur Amaidi Boubaker, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la Présidence de la République.

## MINISTERE DE LA JUSTICE

### Par arrêté du ministre de la justice du 14 septembre 2016.

La démission de Madame Nabila Kacem, notaire à cité Ezzouhour circonscription du tribunal de première instance de Tunis (2), est acceptée pour des raisons personnelles, à compter de la date de publication du présent arrêté.

## MINISTERE DE L'INTERIEUR

### Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2016, portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire aux agents du corps de la garde nationale.

Le ministre de l'intérieur,  
Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-1260 du 5 décembre 2011 et le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014 et notamment son article 28,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-31 du 19 janvier 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue son pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du premier degré aux agents du corps de la garde nationale des catégories « A1 » et « A2 » mentionnés au décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, conformément aux indications du tableau suivant :

| Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la garde nationale |                 |          |                                    |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| La fonction \ Les sanctions                                                    | L'avertissement | Le blâme | L'arrêt simple                     | L'arrêt de rigueur                 | La mutation d'office |
| Le directeur général, commandant de la garde nationale                         | *               | *        | Pour une durée maximum de 30 jours | Pour une durée maximum de 30 jours | *                    |
| Les directeurs généraux à la garde nationale                                   | *               | *        | Pour une durée maximum de 20 jours | Pour une durée maximum de 20 jours |                      |

| Les sanctions pouvant être infligées aux agents du corps de la garde nationale |                 |          |                                    |                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| La fonction \ Les sanctions                                                    | L'avertissement | Le blâme | L'arrêt simple                     | L'arrêt de rigueur                 | La mutation d'office |
| Les directeurs                                                                 | *               | *        | Pour une durée maximum de 15 jours | Pour une durée maximum de 15 jours |                      |
| Sous-directeur, chef de secteur, commandant de groupement                      | *               | *        | Pour une durée maximum de 10 jours | Pour une durée maximum de 10 jours |                      |
| Chef de service, commandant de compagnie                                       | *               | *        | Pour une durée maximum de 4 jours  | Pour une durée maximum de 4 jours  |                      |
| Chef de brigade                                                                | *               | *        |                                    |                                    |                      |
| Chef de poste                                                                  | *               |          |                                    |                                    |                      |

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2016.

*Le ministre de l'intérieur*

**Hédi Mejdoub**

### **Arrêté du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2016, portant délégation de signature en matière disciplinaire.**

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013 et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-1260 du 5 décembre 2011 et le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014 et notamment son article 28,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, relatif à l'organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-31 du 19 janvier 2015,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-877 du 23 juillet 2015, portant attribution au colonel major de la garde nationale Lotfi Ibrahim, la fonction de directeur général commandant de la garde nationale au ministère de l'intérieur à compter du 2 mai 2015,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le ministre de l'intérieur délègue, au colonel major de la garde nationale Lotfi Ibrahim, chargé des fonctions de directeur général commandant de la garde nationale, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d'honneur de la garde nationale et des décisions disciplinaires comportant des sanctions du second degré, à l'exception des sanctions de rétrogradation et de révocation, concernant les agents du corps de la garde nationale.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 12 janvier 2016 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2016.

*Le ministre de l'intérieur*

**Hédi Mejdoub**

**Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 27 septembre 2016, portant délégation de signature.**

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vue la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2012-2649 du 30 octobre 2012, chargeant Madame Sihem Filali, administrateur en chef, des fonctions de directeur général des services communs au ministère de l'environnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre des affaires locales et de l'environnement délègue à Madame Sihem Filali, administrateur général directrice générale des services communs au ministère des affaires locales et de l'environnement, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire, et ce, à compter du 2 septembre 2016.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 septembre 2016.

*Le ministre des affaires locales  
et de l'environnement*

**Riadh Mouakher**

**Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 septembre 2016.**

Monsieur Ibrahim Al Akram Znaïdi, ingénieur en chef à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

**Par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 septembre 2016.**

Les candidats dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole :

- 1 - Hmida Ben Hamda,
- 2 - Asma Ben Ali,
- 3 - Mokhtar Dridi,
- 4 - Mohamed Chalghaf,
- 5 - Lazhar Sakouhi,
- 6 - Zohra Dhaouadi,
- 7 - Atef Mougou,
- 8 - Abdallah Daldoul,
- 9 - Walid Maâoui,
- 10 - Kaouthar Ben Jmiaâ,
- 11 - Moncef Ouerghi,
- 12 - Karima Ktat,
- 13 - Abderrazak Ouled Amor,
- 14 - Khmissa El Ghozzi,
- 15 - Amel Chatti.

**MINISTERE DE LA FONCTION  
PUBLIQUE ET DE LA GOUVERNANCE**

**Par arrêté du ministre de la fonction publique  
et de la gouvernance du 16 septembre 2016.**

Madame Najet Mezzellini et Monsieur Chakib Maaoui, sont nommés au grade de contrôleur des dépenses publiques au comité général du contrôle des dépenses publiques, relevant du ministère de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 16 juillet 2016.

**Par arrêté du ministre de la fonction publique  
et de la gouvernance du 16 septembre 2016.**

Monsieur Nizar Khemili et Madame Sihem Frigui, sont nommés au grade de contrôleur adjoint des services publics au comité général du contrôle des services publics, relevant du ministère de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 16 juillet 2016.

**Par arrêté du ministre de la fonction publique  
et de la gouvernance du 16 septembre 2016.**

Monsieur Farouk Fkih est nommé au grade de contrôleur adjoint de la commande publique à la haute instance de la commande publique, relevant du ministère de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 16 juillet 2016.

**MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES  
INSTANCES CONSTITUTIONNELLES ET  
LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS  
DE L'HOMME**

**Arrêté du ministre des relations avec les  
instances constitutionnelles et la société  
civile et des droits de l'Homme du 9  
septembre 2016, portant délégation de  
signature en matière disciplinaire.**

Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités

locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-662 du 30 mai 2016, fixant l'organisation du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1002 du 4 août 2016, portant nomination de Monsieur Mondher Bousnina, conseiller des services publics chef de cabinet du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 nouveau de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé, Monsieur Mondher Bousnina, chef de cabinet du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, est habilité à signer par délégation du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 2016.

*Le ministre des relations avec les  
instances constitutionnelles et la société  
civile et des droits de l'Homme*

**Mehdi Ben Gharbia**

**Arrêté du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme du 9 septembre 2016, portant délégation de signature.**

Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-662 du 30 mai 2016, fixant l'organisation du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1002 du 4 août 2016, portant nomination de Monsieur Mondher Bousnina, conseiller des services publics chef de cabinet du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mondher Bousnina, conseiller des services publics chef de cabinet du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, est habilité à signer par délégation du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 2016.

*Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme*

**Mehdi Ben Gharbia**

**Arrêté du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme du 9 septembre 2016, portant délégation de signature.**

Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-662 du 30 mai 2016, fixant l'organisation du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-878 du 15 juillet 2016, chargeant Monsieur M'hamed Mahjoub, conseiller des services publics des fonctions de directeur général des services communs du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur M'hamed Mahjoub, conseiller des services publics chargé des fonctions de directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 septembre 2016.

*Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme*

**Mehdi Ben Gharbia**

# avis et communications

## BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

### SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 31 AOUT 2016

(en dinar)

| <b><u>ACTIF</u></b>                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Encaisse-or                                                              | 387 038 716           |
| Souscriptions aux organismes internationaux                              | 2 371 793             |
| Position de réserve au FMI                                               | 345 871 258           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux                        | 87 167 044            |
| Avoirs en devises                                                        | 13 069 237 572        |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 6 262 000 000         |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market                | 359 486 690           |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires          | 1 586 394 603         |
| Portefeuille-titres de participation                                     | 40 179 357            |
| Immobilisations                                                          | 43 869 063            |
| Débiteurs divers                                                         | 36 555 454            |
| Comptes d'ordre et à régulariser                                         | 286 461 010           |
|                                                                          | <b>22 506 632 560</b> |
| <b><u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u></b>                                 |                       |
| Billets et monnaies en circulation                                       | 10 091 703 431        |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers            | 355 711 892           |
| Compte central du Gouvernement                                           | 986 666 944           |
| Comptes spéciaux du Gouvernement                                         | 1 048 014 654         |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                                 | 837 786 355           |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers                      | 1 494 111 661         |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens        | 2 324 715 142         |
| Comptes étrangers en devises                                             | 60 111 227            |
| Autres engagements en devises                                            | 1 801 647 112         |
| Valeurs en cours de recouvrement                                         | 91 237 824            |
| Ecarts de conversion et de réévaluation                                  | 2 479 323 123         |
| Créditeurs divers                                                        | 83 355 111            |
| Comptes d'ordre et à régulariser                                         | 708 497 802           |
| Capital                                                                  | 6 000 000             |
| Réserves                                                                 | 137 732 556           |
| Autres capitaux propres                                                  | 17 726                |
|                                                                          | <b>22 506 632 560</b> |

**SITUATION GENERALE DECADAIRE  
AU 10 SEPTEMBRE 2016**

(en dinar)

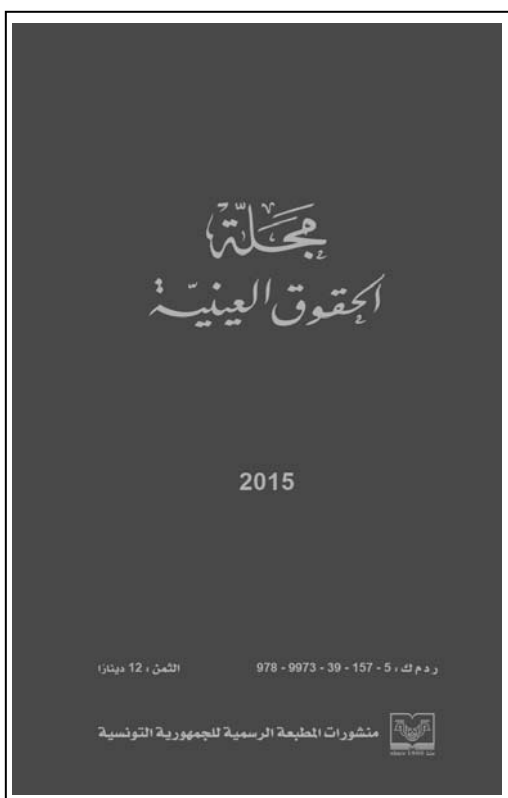
| <b><u>ACTIF</u></b>                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Encaisse-or                                                                         | 387 038 716           |
| Souscriptions aux organismes internationaux                                         | 2 371 793             |
| Position de réserve au FMI                                                          | 345 871 258           |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux                                   | 87 147 121            |
| Avoirs en devises                                                                   | 13 266 472 472        |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire    | 6 684 000 000         |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market                           | 497 810 016           |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires                     | 1 586 394 603         |
| Portefeuille-titres de participation                                                | 39 931 045            |
| Immobilisations                                                                     | 43 930 260            |
| Débiteurs divers                                                                    | 34 996 412            |
| Comptes d'ordre et à régulariser                                                    | 296 595 381           |
|                                                                                     | <b>23 272 559 077</b> |
| <b><u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u></b>                                            |                       |
| Billets et monnaies en circulation                                                  | 10 391 891 275        |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers                       | 225 558 996           |
| Compte central du Gouvernement                                                      | 1 317 988 616         |
| Comptes spéciaux du Gouvernement                                                    | 1 042 063 067         |
| Engagements envers les établissements de crédit liés aux op. de politique monétaire | 114 000 000           |
| Allocations de droits de tirage spéciaux                                            | 837 594 867           |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers                                 | 1 458 855 059         |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens                   | 2 509 092 321         |
| Comptes étrangers en devises                                                        | 161 475 037           |
| Autres engagements en devises                                                       | 1 786 013 471         |
| Valeurs en cours de recouvrement                                                    | 4 197 700             |
| Ecart de conversion et de réévaluation                                              | 2 477 386 812         |
| Créditeurs divers                                                                   | 86 091 146            |
| Comptes d'ordre et à régulariser                                                    | 716 600 393           |
| Capital                                                                             | 6 000 000             |
| Réserves                                                                            | 137 732 591           |
| Autres capitaux propres                                                             | 17 726                |
|                                                                                     | <b>23 272 559 077</b> |

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 28 septembre 2016"



## منشورات : 2015

ر د م ك 5-157-39-9973-978

عدد الصفحات : 296

الحجم : 13 X 20

الثلث : 12,000 د

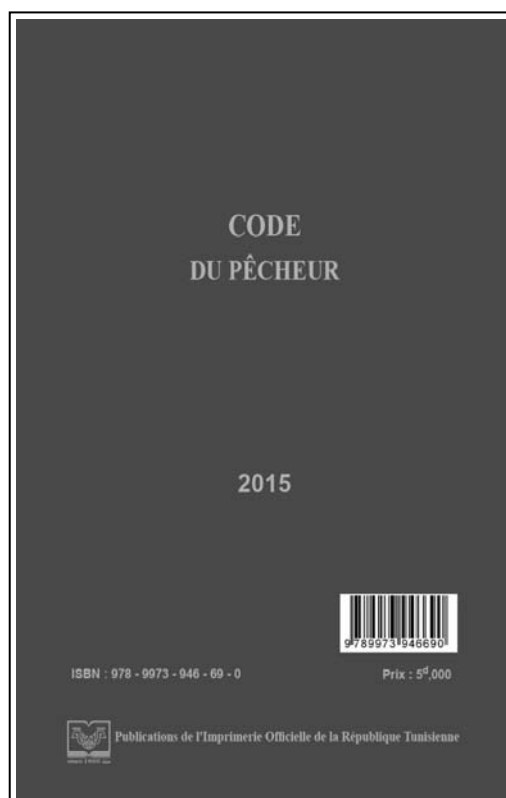
## Edition : 2015

I S B N : 978-9973-946-69-0

Page : 62

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D



\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

\* يضاف للثلث 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



# **A** **BONNEMENT**

au Journal Officiel  
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

*Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :*

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -  
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- \* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- \* **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- \* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- \* **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

**Tunis :**

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85  
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79  
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07  
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30  
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90  
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74  
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29  
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

**Sousse :**

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

**Sfax :**

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

**Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours**

*Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.*

*Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.*

**Frais d'envoi en sus**